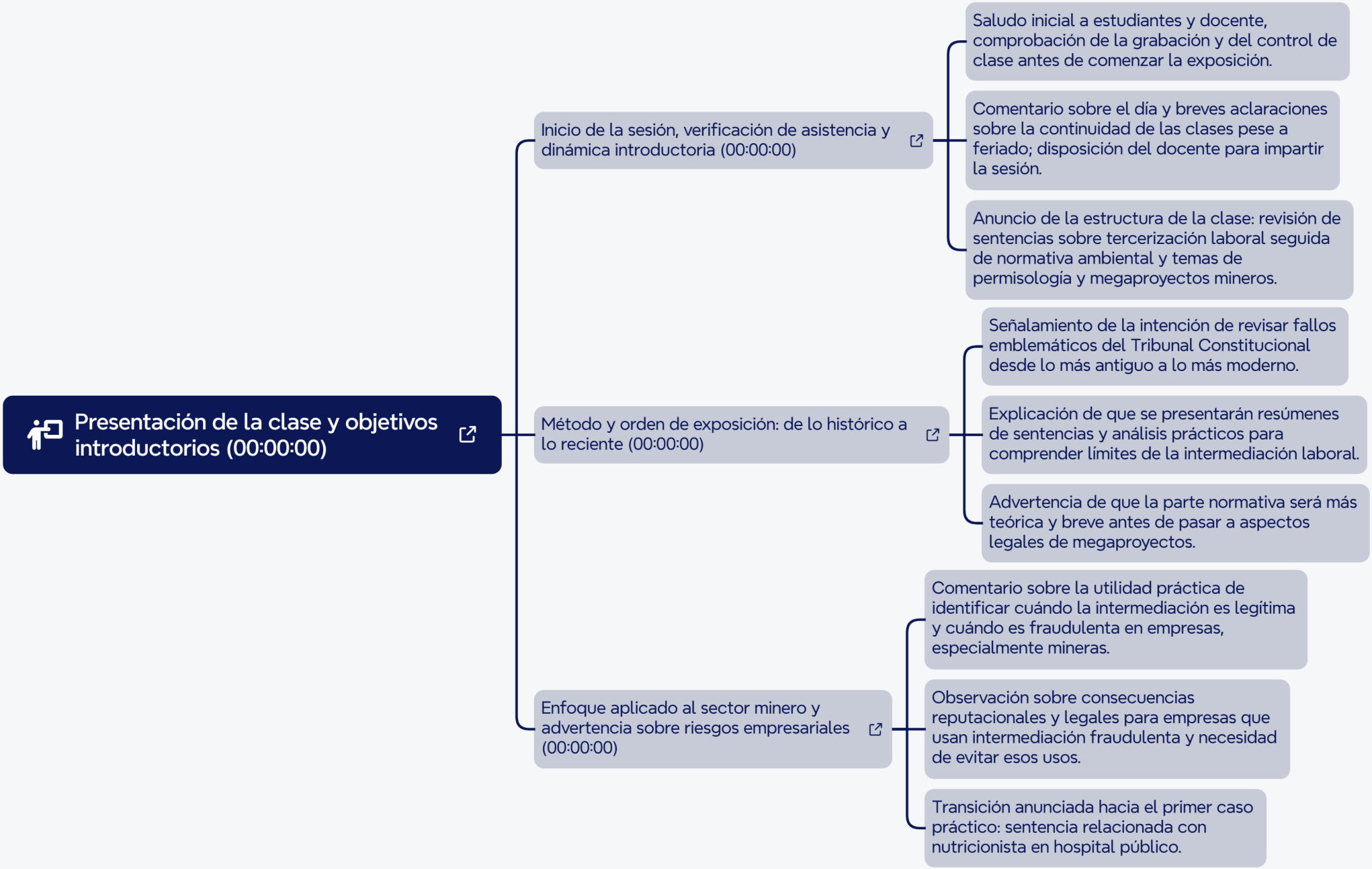
EDU MIN

CLASE 05: RESPONSABILIDAD SOCIAL, DERECHOS DE LAS COMUNIDADES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS - 1RA PARTE

- Presentación de la clase y objetivos introductorios (00:00:00)
- Caso emblemático: sentencia sobre intermediación fraudulenta en hospital Yanahuara (00:03:15)
- Principios legales y análisis doctrinal sobre intermediación y tercerización (00:10:18)
- Ley 31254 y el control constitucional sobre la tercerización de servicios públicos (00:18:21)
- Introducción a la normativa ambiental aplicable al sector minero y principios generales (00:29:37)
- Documentos y recursos prácticos, cierre de la sesión y próximos pasos (00:26:51)
- Instrumentos, normas específicas y leyes sectoriales vinculadas a explotación de recursos (00:50:34)
- Estándares de calidad ambiental y medición de contaminación (01:00:19)
- Evaluación de Impacto Ambiental y requisitos para actividades mineras (01:13:44)
- Arbitrajes, precedentes recientes y lecciones prácticas para titulares mineros (02:20:22)
- Riesgos, trámites y la gestión ambiental como condicionante del ejercicio del derecho minero (02:14:07)
- Concepto de caso fortuito y fuerza mayor frente a oposición comunitaria (02:06:47)
- Reclamación de devolución de pagos de derecho de vigencia y criterios administrativos y judiciales (02:01:51)
- Configuración del delito de minería ilegal y su interpretación judicial (02:00:05)
- Responsabilidad jurídica en materia ambiental y delito de minería ilegal (01:44:28)
- Competencias institucionales y fiscalización ambiental en proyectos mineros (01:38:45)
- Estudio de impacto ambiental para minería metálica y no metálica: diferencias y procedimientos (01:23:23)


Presentación de la clase y objetivos introductorios (00:00:00)
Inicio de la sesión, verificación de asistencia y dinámica introductoria (00:00:00)
Saludo inicial a estudiantes y docente, comprobación de la grabación y del control de clase antes de comenzar la exposición.
Comentario sobre el día y breves aclaraciones sobre la continuidad de las clases pese a feriado; disposición del docente para impartir la sesión.
Anuncio de la estructura de la clase: revisión de sentencias sobre tercerización laboral seguida de normativa ambiental y temas de permisología y megaproyectos mineros.
Método y orden de exposición: de lo histórico a lo reciente (00:00:00)
Señalamiento de la intención de revisar fallos emblemáticos del Tribunal Constitucional desde lo más antiguo a lo más moderno.
Explicación de que se presentarán resúmenes de sentencias y análisis prácticos para comprender límites de la intermediación laboral.
Advertencia de que la parte normativa será más teórica y breve antes de pasar a aspectos legales de megaproyectos.
Enfoque aplicado al sector minero y advertencia sobre riesgos empresariales (00:00:00)
Comentario sobre la utilidad práctica de identificar cuándo la intermediación es legítima y cuándo es fraudulenta en empresas, especialmente mineras.
Observación sobre consecuencias reputacionales y legales para empresas que usan intermediación fraudulenta y necesidad de evitar esos usos.
Transición anunciada hacia el primer caso práctico: sentencia relacionada con nutricionista en hospital público.

Caso emblemático: sentencia sobre intermediación fraudulenta en hospital Yanahuara (00:03:15)

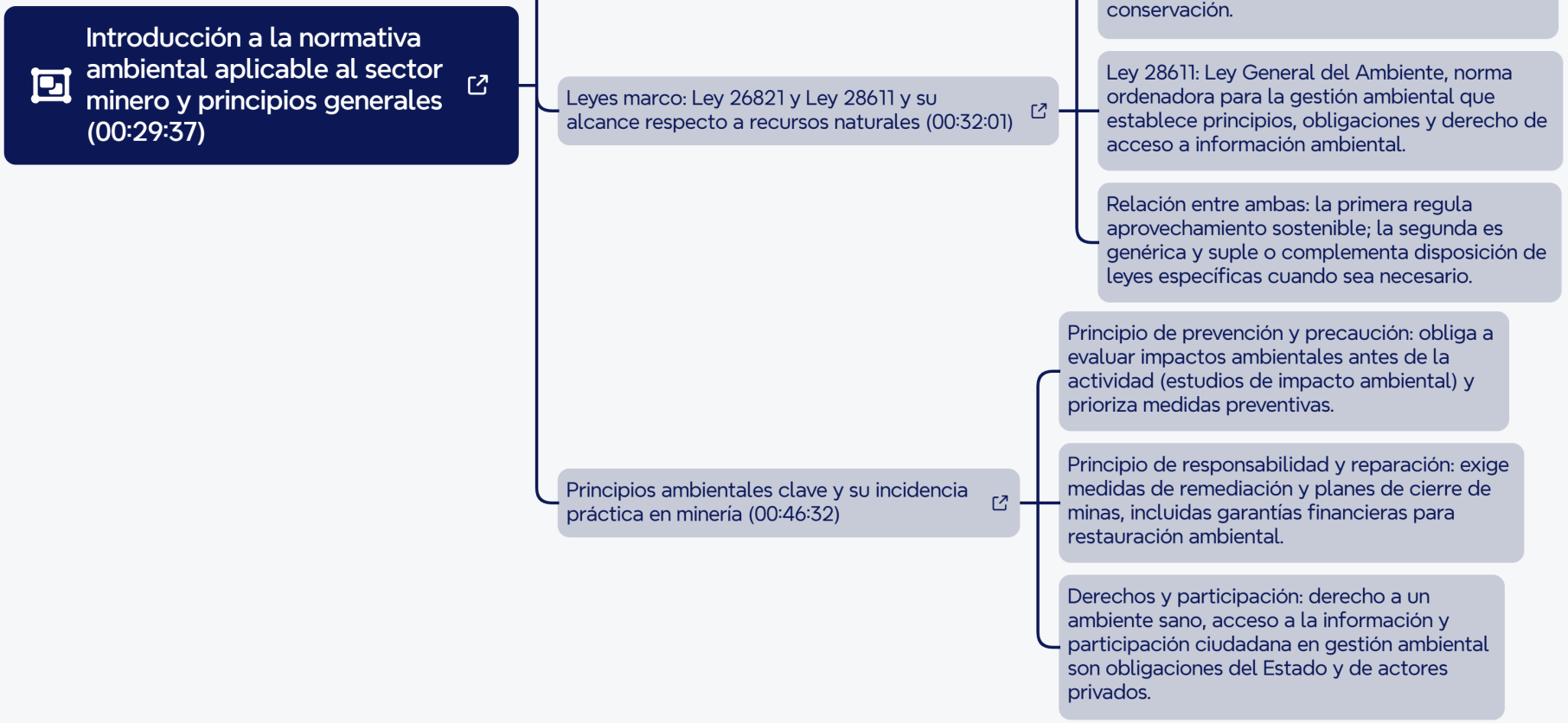
- Antecedentes fácticos del caso: nutricionista contratada por empresa intermediaria (00:03:15)
  - Descripción del trabajador: nutricionista titulada que prestaba servicios en el Hospital 3 de Yanahuara, Arequipa, sin contrato directo con la entidad de salud.
  - Identificación de la intermediaria: Corporación Efectiva de Servicios (COE SRL) que remitió a la nutricionista para laborar en las instalaciones del hospital.
  - Periodo laboral declarado: desde el 04/10/2002 hasta el 17/07/2007, con despido que motivó la demanda por presunta precariedad y simulación de intermediación.
- Cuestión jurídica planteada: simulación de intermediación y vulneración de derechos laborales (00:03:15)
  - Exposición de la pretensión de la demandante: declarar que la intermediación fue fraudulenta, que prestó servicios permanentes al Estado y que su despido fue arbitrario.
  - Señalamiento de los derechos laborales alegados vulnerados: estabilidad laboral, derecho al trabajo y nulidad de despido incausado.
  - Indicación de asesoría jurídica de la trabajadora y presentación del caso ante el Tribunal Constitucional para análisis de la intermediación laboral.
- Fundamentos del Tribunal Constitucional sobre intermediación laboral y conclusión del fallo (00:03:15)
  - Criterios legales aplicados: referencia a la Ley 27626 que regula la intermediación laboral, su finalidad restrictiva y supuestos de procedencia (temporalidad, complementaridad y especialización).
  - Razonamiento del tribunal: determinación de que la nutricionista prestaba una actividad principal y permanente del hospital, incluida en manuales de organización y funciones, por lo que la intermediación fue fraudulenta.
  - Decisión y remedio ordenado: declaración fundada de la demanda, reposición en el cargo o uno de similar categoría y pago de costos procesales conforme al Código Procesal Constitucional.

Principios legales y análisis doctrinal sobre intermediación y tercerización (00:10:18)

- Concepto legal de intermediación y supuestos de procedencia según Ley 27626 (00:10:18)
  - Definición conceptual: figura destinada a la prestación temporal de servicios por una tercera empresa para actividades complementarias o de alta especialización en la empresa usuaria.
  - Requisitos de procedencia: existencia de temporalidad, complementariedad y especialización que justifiquen la delegación de personal a la empresa usuaria.
  - Consecuencia del incumplimiento: cuando no concurren esos supuestos, la intermediación se presume fraudulenta y se desvirtúa la relación laboral con la empresa usuario.
- Identificación de actividades que no pueden tercerizarse: criterios prácticos (00:10:18)
  - Ejemplo ilustrativo: nutricionista en hospital no es servicio temporal ni complementario, sino actividad central y permanente del servicio de salud.
  - Otros ejemplos indicados: servicios complementarios típicos son limpieza y seguridad, no el núcleo de la actividad asistencial.
  - Importancia de manuales internos: si las funciones están previstas en manuales de organización y funciones, refuerzan la naturaleza permanente del puesto.
- Implicaciones laborales y remedios ante intermediación fraudulenta (00:10:18)
  - Efecto jurídico: reconocimiento de la relación laboral con la entidad usuaria y la consiguiente protección frente a despidos arbitrarios.
  - Remedios posibles: reposición al cargo, indemnización o acciones por despido incausado según normativa laboral aplicable.
  - Observación procesal: existencia de votos concurrentes y disidencias por motivos procesales en decisiones del tribunal, que pueden modular alcances del fallo.

§ Ley 31254 y el control constitucional sobre la tercerización de servicios públicos (00:18:21)

- Contexto de la Ley 31254: límites a la tercerización en limpieza pública y afines (00:18:21)
  - Objeto de la ley: delimitar y prohibir la tercerización y la intermediación para servicios de limpieza pública y actividades análogas prestadas por obreros municipales.
  - Motivación social: proteger derechos laborales de trabajadores municipales y evitar prácticas que reduzcan sus garantías mediante intermediación.
  - Reacción institucional: diversos cuestionamientos presentados por actores que alegaron vulneración de la libertad de contratación y libertad empresarial.
- Análisis del Tribunal Constitucional sobre libertad de contratación y límites legales (00:19:50)
  - Postura del tribunal: la libertad de contratación existe pero no es absoluta; está sujeta a límites establecidos por la ley conforme a la Constitución.
  - Razonamiento: regulación que prohíbe tercerización en actividades vinculadas a la función pública municipal no vulnera la libertad contractual ni la libertad empresarial.
  - Principio aplicable: la libertad empresarial no implica contratar sin respetar normas laborales y ambientales; el Estado puede imponer límites para tutela de derechos laborales.
- Conclusión del control constitucional y efectos prácticos (00:19:50)
  - Resultado del control: desestimación de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31254; la prohibición de tercerizar limpieza pública fue considerada constitucional.
  - Consecuencia práctica: las entidades públicas deben contratar directamente personal para servicios esenciales vinculados a sus funciones institucionales.
  - Impacto en empleadores privados: reflexión sobre la necesidad de adecuar prácticas contractuales a límites legales y evitar la pérdida de derechos laborales por intermediación indebida.


Introducción a la normativa ambiental aplicable al sector minero y principios generales (00:29:37)
Objetivos de la sección ambiental y temas a desarrollar: normativa, permisos y megaproyectos (00:29:37)
Planteamiento de los dos temas principales: legislación ambiental y permisos aplicables a la minería, y aspectos legales de megaproyectos mineros.
Programa previsto: revisar legislación general, leyes específicas por recurso natural, principios ambientales y permisos de permisología ambiental.
Aviso pedagógico: la primera parte será ligera y teórica, con un video introductorio sobre la Ley General del Ambiente para contextualizar principios.
Leyes marco: Ley 26821 y Ley 28611 y su alcance respecto a recursos naturales (00:32:01)
Ley 26821: Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, regula aprovechamiento de recursos renovables y no renovables, promueve equilibrio entre desarrollo económico y conservación.
Ley 28611: Ley General del Ambiente, norma ordenadora para la gestión ambiental que establece principios, obligaciones y derecho de acceso a información ambiental.
Relación entre ambas: la primera regula aprovechamiento sostenible; la segunda es genérica y suple o complementa disposición de leyes específicas cuando sea necesario.
Principios ambientales clave y su incidencia práctica en minería (00:46:32)
Principio de prevención y precaución: obliga a evaluar impactos ambientales antes de la actividad (estudios de impacto ambiental) y prioriza medidas preventivas.
Principio de responsabilidad y reparación: exige medidas de remediación y planes de cierre de minas, incluidas garantías financieras para restauración ambiental.
Derechos y participación: derecho a un ambiente sano, acceso a la información y participación ciudadana en gestión ambiental son obligaciones del Estado y de actores privados.

Documentos y recursos prácticos, cierre de la sesión y próximos pasos (00:26:51)

- Recursos compartidos y sugerencias de lectura de sentencias y leyes (00:26:51)
  - Entrega de la sentencia referida y recomendación de lectura selectiva de fundamentos claves para comprender conceptos de libertad empresarial y límites legales.
  - Sugerencia de revisar considerandos específicos de la Ley 31254 y fallos del Tribunal Constitucional para practicar interpretación normativa.
  - Anuncio de envío de material complementario y enlaces facilitados por asistente para consulta posterior.
- Observaciones finales sobre repercusiones prácticas en minería y normativa ambiental (00:26:51)
  - Recordatorio sobre consecuencias para empresas que usen intermediación fraudulenta: reposición, indemnizaciones y daño reputacional.
  - Importancia de cumplir límites legales en contratación y respetar normativa ambiental para evitar sanciones y conflictos sociales.
  - Próxima clase: profundización en permisos ambientales específicos para minería y aspectos legales de megaproyectos, con revisión de páginas estatales y normativa aplicable.
- Cierre y transición a la siguiente parte de la materia (00:26:51)
  - Confirmación del plan de trabajo para las siguientes sesiones: completar temas pendientes sobre legislación ambiental, permisos y megaproyectos mineros.
  - Invitación a los estudiantes a preparar dudas y revisar la legislación mencionada antes de la próxima clase.
  - Despedida y fin de la primera parte de la sesión, con indicación de reproducir el video introductorio y continuar con material expositivo.

EDU MIN

Instrumentos, normas específicas y leyes sectoriales vinculadas a explotación de recursos (00:50:34)

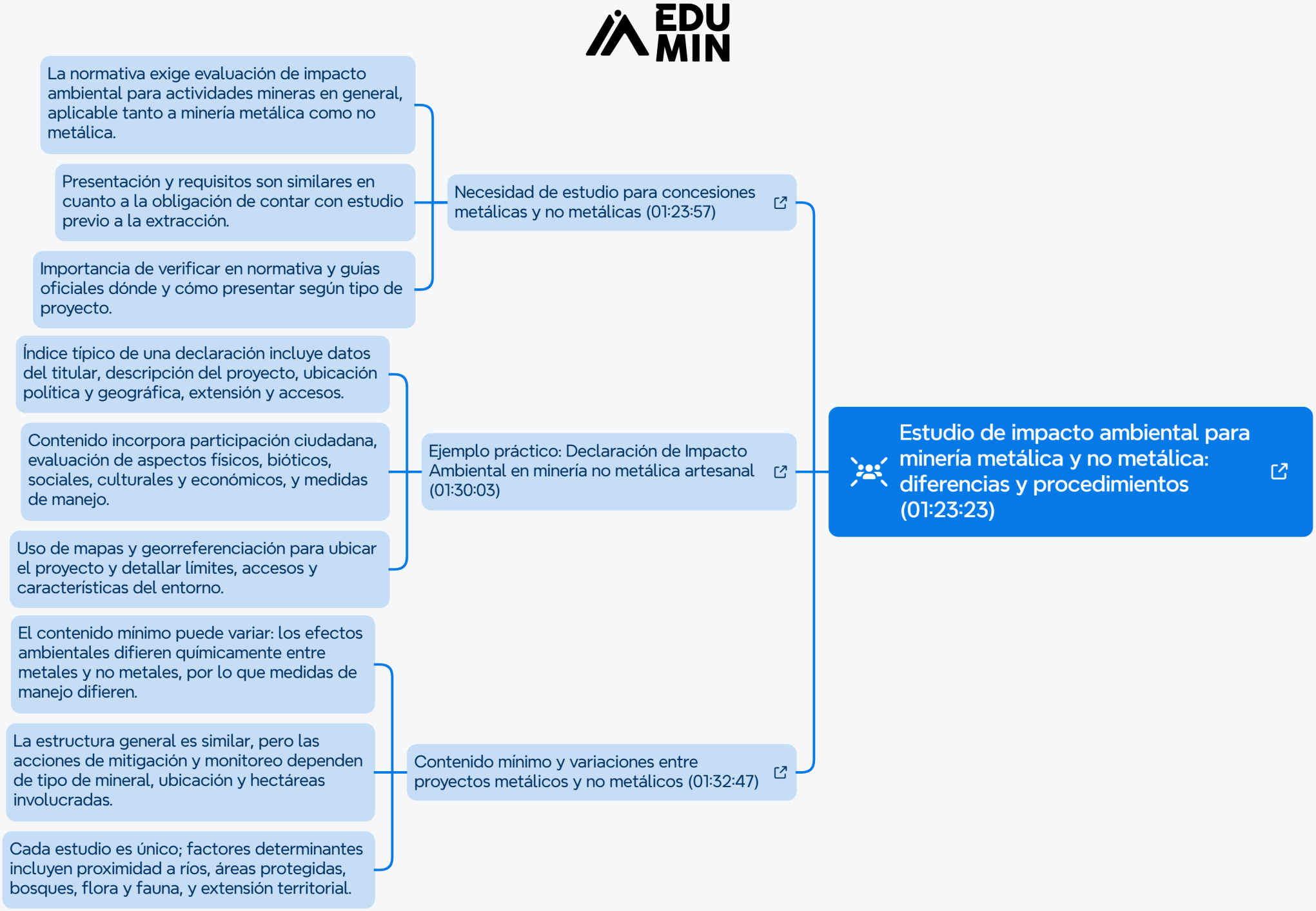
- Instrumentos de gestión ambiental y sistemas de información (00:50:34)
  - Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA o Cinea): plataforma adscrita al Ministerio del Ambiente para centralizar información y apoyar gestión ambiental.
  - Planes y programas de gestión ambiental: deben elaborarse con participación social y servir como herramientas de planificación y control preventivo.
  - Educación ambiental y participación ciudadana: deberes y derechos que fomentan sensibilización y control social sobre proyectos y actividades extractivas.
- Ley General de Hidrocarburos y su ámbito de regulación (00:52:18)
  - Ley 26221: regula exploración, explotación, transporte y comercialización de hidrocarburos, promoción de independencia energética y creación de instituciones como PerúPetro.
  - Participación comunitaria: fomenta la consulta y participación de comunidades afectadas en decisiones sobre hidrocarburos.
  - Protección ambiental y seguridad: incluye normas específicas para minimizar impactos y regular responsabilidades en la actividad hidrocarburífera.
- Ley General de Minería y su especificidad frente a otras normas ambientales (00:52:18)
  - Ley 28651: norma central para la actividad minera, promueve desarrollo sostenible y responsabilidad en explotación minera.
  - Interacción normativa: la ley minera convive con la Ley General del Ambiente y otras normas sectoriales; muchas disposiciones ambientales se aplican de manera supletoria.
  - Reglas específicas en minería: existencia de normativas particulares sobre capacitaciones, procedimientos, planes de cierre y garantías económicas.
- Ley de concesiones eléctricas y su relevancia en proyectos mineros (00:57:47)
  - Ley 25952: regula concesiones para generación, transmisión y distribución eléctrica, procedimientos de licitación y evaluación de propuestas.
  - Relación con minería: proyectos mineros requieren suministro y concesiones eléctricas, además de regulaciones sobre uso de infraestructura y fijación de tarifas.
  - Autoridad reguladora: rol del Ministerio de Energía y Minas y organismos reguladores para supervisar y garantizar calidad y seguridad del servicio.

Estándares de calidad ambiental y medición de contaminación (01:00:19)

- Definición y propósito del estándar de calidad ambiental (01:09:06)
  - Estándar que establece valores máximos permitidos de contaminantes para proteger la salud pública y la calidad ambiental según la Ley General del Ambiente.
  - Instrumento de gestión ambiental que permite a autoridades desarrollar acciones de control y medir la contaminación del aire y el agua.
  - Complementa la Ley General del Ambiente proporcionando procedimientos y límites específicos para el monitoreo ambiental.
- Nuevas normas para la gestión de la calidad del aire y plazos de implementación (01:10:09)
  - Decreto Supremo 017-2025 del Ministerio del Ambiente establece medidas operativas para medir la calidad del aire y límites máximos permisibles.
  - Referencia al Decreto Supremo 030-2021 que aprobaba límites para emisiones de generación termoeléctrica y que ha sido modificado por normativa más reciente.
  - Plazos: tres años para que entidades públicas acrediten métodos y seis meses para actualización de instrumentos de gestión ambiental ante la autoridad competente.
- Tecnologías e instrumentos para medición de aire y agua (01:12:03)
  - Descripción de maquinarias y tecnologías para monitoreo continuo de calidad del aire, detectando partículas u otros contaminantes.
  - Recolección de muestras de agua y análisis en laboratorio para determinar contaminación de ríos, lagunas o cuerpos de agua.
  - Necesidad de renovación tecnológica periódica para mejorar control y gestión ambiental producto de avances tecnológicos.

Evaluación de Impacto Ambiental y requisitos para actividades mineras (01:13:44)

- Concepto, finalidad y componentes de la evaluación del impacto ambiental (01:13:56)
  - Proceso técnico que identifica, previene y mitiga impactos ambientales antes de iniciar la extracción minera, promoviendo desarrollo sostenible.
  - Componentes: Declaración de Impacto Ambiental que estima impactos negativos leves y propone medidas preventivas.
  - Estudio de Impacto Ambiental Detallado como plan de acción para gestionar impactos negativos y potenciar los positivos.
- Procedimiento, actores y sistema nacional de evaluación (01:15:34)
  - El Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEA) coordina la evaluación de impactos a nivel nacional.
  - SENACE como entidad especializada adscrita al Ministerio del Ambiente que evalúa y certifica estudios de impacto ambiental detallado.
  - Autoridades regionales y locales (Autoridad Regional de Medio Ambiente - ARMA) participan en evaluación y fiscalización según competencia territorial.
- Requisitos administrativos, costos y presentación de estudios (01:21:07)
  - Los estudios deben ser realizados por empresas especializadas autorizadas y presentados para aprobación ante SENACE; el trámite puede demorar y tiene costo económico.
  - Opciones de contratación: solo elaboración del estudio o paquete integral que incluye presentación y tramitación ante la autoridad.
  - Trámites actuales se realizan por plataformas virtuales y requieren usuario y presentación digital; cada vez menos atención física en mesa de partes.


Estudio de impacto ambiental para minería metálica y no metálica: diferencias y procedimientos (01:23:23)
Necesidad de estudio para concesiones metálicas y no metálicas (01:23:57)
La normativa exige evaluación de impacto ambiental para actividades mineras en general, aplicable tanto a minería metálica como no metálica.
Presentación y requisitos son similares en cuanto a la obligación de contar con estudio previo a la extracción.
Importancia de verificar en normativa y guías oficiales dónde y cómo presentar según tipo de proyecto.
Ejemplo práctico: Declaración de Impacto Ambiental en minería no metálica artesanal (01:30:03)
Índice típico de una declaración incluye datos del titular, descripción del proyecto, ubicación política y geográfica, extensión y accesos.
Contenido incorpora participación ciudadana, evaluación de aspectos físicos, bióticos, sociales, culturales y económicos, y medidas de manejo.
Uso de mapas y georreferenciación para ubicar el proyecto y detallar límites, accesos y características del entorno.
Contenido mínimo y variaciones entre proyectos metálicos y no metálicos (01:32:47)
El contenido mínimo puede variar: los efectos ambientales difieren químicamente entre metales y no metales, por lo que medidas de manejo difieren.
La estructura general es similar, pero las acciones de mitigación y monitoreo dependen de tipo de mineral, ubicación y hectáreas involucradas.
Cada estudio es único; factores determinantes incluyen proximidad a ríos, áreas protegidas, bosques, flora y fauna, y extensión territorial.

Competencias institucionales y fiscalización ambiental en proyectos mineros (01:38:45)

Niveles de competencia y autoridades ambientales relevantes (01:40:19)

- Competencias repartidas entre niveles nacional, regional y local; el Ministerio del Ambiente como autoridad rector.
- ARMA (Autoridad Regional del Medio Ambiente) competente para concesiones de pequeña minería o minería artesanal en las regiones.
- Especializaciones y funciones distintas entre entidades según alcance territorial y tipo de minería solicitada.

Entidades adscritas al Ministerio y sus funciones principales (01:41:44)

- OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) realiza fiscalización y procedimientos sancionadores ante incumplimientos ambientales.
- SENACE evalúa y certifica estudios de impacto ambiental detallado para proyectos de inversión.
- SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado) administra y aprueba instrumentos de gestión para áreas naturales protegidas.

Fiscalización, sanciones y procedimientos administrativos (01:43:39)

- OEFA puede inspeccionar minas y abrir procedimientos administrativos sancionadores si detecta incumplimientos de normativa ambiental.
- Las sanciones administrativas buscan proteger el medio ambiente y obligar a corrección de conductas que vulneren normas.
- SENACE y OEFA pueden coordinar acciones dentro del marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Responsabilidad jurídica en materia ambiental y delito de minería ilegal (01:44:28)

- Formas de responsabilidad jurídica aplicables a la minería (01:38:45)
  - Existencia de responsabilidad penal, administrativa y civil derivada de daños al medio ambiente por actividades mineras.
  - Las normas ambientales y penales buscan proteger el medio ambiente y sancionar conductas que lo pongan en riesgo.
  - La aplicación puede variar según la gravedad del acto, la existencia de autorización y los efectos ambientales observados.
- Caso jurisprudencial sobre configuración del delito de minería ilegal (01:47:43)
  - Casación 464-2016 (procedente de Pasco) analizada en la Sala de la Corte Suprema determina criterios de configuración del delito de minería ilegal.
  - El caso involucró la imputación a una persona por explotación de material no metálico sin autorización administrativa competente.
  - El recurso de casación fue promovido por el fiscal superior penal al apelarse una absolución en instancias inferiores.
- Elementos del delito de minería ilegal según la casación y su interpretación (01:53:51)
  - Objeto de protección: medio ambiente equilibrado y adecuado; la norma reprime acciones mineras no autorizadas que afectan componentes ambientales o salud ambiental.
  - No se exige daño efectivo comprobado; basta la puesta en peligro o la afectación al paisaje para configurar el delito.
  - Ejemplos de afectación al paisaje: desvío de riachuelos, remoción de tierra, tala, desfiguración del entorno aunque no haya contaminación comprobada.
- Hechos probados y consecuencias en el caso práctico (01:57:59)
  - La imputada solicitó autorización a la autoridad regional y fue denegada, lo que demuestra conocimiento de la necesidad de permiso.
  - Se comprobó extracción de mineral no metálico sin autorización, remoción de tierra y desvío de un riachuelo, generando afectación del paisaje.
  - La Sala Suprema consideró que la conducta reunía elementos para configurar minería ilegal aun sin haberse comercializado el mineral o causado contaminación efectiva.

Configuración del delito de minería ilegal y su interpretación judicial (02:00:05)

- Definición de minería ilegal y alcance de la conducta según la Suprema (02:00:05)
  - La Suprema considera que la minería ilegal puede configurarse por desfiguración del lugar geográfico aun sin extracción efectiva del mineral.
  - La mera modificación ambiental causada por acciones de extracción, aunque se devuelva el terreno, puede constituir delito.
  - No es necesario que el mineral haya sido comercializado o explotado para que exista responsabilidad penal.
- Importancia del precedente casatorio referenciado por número (02:00:47)
  - Se menciona la casación 464 como antecedente relevante para defensa y acusación en casos de minería ilegal.
  - Los abogados deben analizar este precedente para determinar configuración o no del delito en situaciones concretas.
  - El caso es breve pero significativo para la interpretación penal de la conducta minero-ambiental.
- Distinción entre permiso de extracción y daños ambientales como elemento penal (02:00:25)
  - No entender minería ilegal solo como extracción sin permiso; también incluye la afectación del lugar por actos preparatorios.
  - La conducta punible puede darse independientemente de la obtención del beneficio económico por venta del mineral.
  - El enfoque judicial prioriza la afectación material del territorio como criterio de tipicidad.

Reclamación de devolución de pagos de derecho de vigencia y criterios administrativos y judiciales (02:01:51)

- Fundamentos del fallo sobre no procedencia de devolución según artículo 24 del Reglamento (02:01:51)
  - La devolución por literal F (caso fortuito/fuerza mayor) requiere acreditación por la Dirección General de Minería o la entidad competente.
  - En el expediente había informe que descartó fuerza mayor, porque el pago correspondía al derecho de concesión, no a la explotación efectiva.
  - La normativa exige requisitos adicionales cuando la superficie pertenezca a comunidades nativas para valorar la devolución.
- Hechos de la empresa Condorque y su pretensión de devolución de pagos (02:02:52)
  - Condorque S.A. solicitó devolución de pagos por derecho de vigencia efectuados entre 1999 y 2006 por diversas concesiones.
  - La empresa alegó que la oposición de la comunidad Punaayu constituía caso fortuito o fuerza mayor que impedía el aprovechamiento de la concesión.
  - Se pidió además exoneración de pagos futuros mientras persistiera la situación que impedía la actividad.
- Resolución judicial: rechazo de la devolución y razonamiento sobre la naturaleza del pago (02:05:53)
  - La Corte Suprema rechazó la pretensión: la oposición comunitaria no fue considerada fuerza mayor ni caso fortuito imprevisible.
  - Se destacó que los pagos realizados eran por el derecho de concesión, no por la explotación efectiva, por lo que no existía perjuicio que ameritase devolución.
  - Señalaron que la legislación distingue el mantenimiento del derecho (expectativa) de la autorización concreta para explotar.

Concepto de caso fortuito y fuerza mayor frente a oposición comunitaria (02:06:47)

- Naturaleza jurídica del caso fortuito/fuerza mayor y su inadmisibilidad en este supuesto (02:06:47)
  - La Suprema explicó que caso fortuito o fuerza mayor implica hechos imprevisibles e inevitables que sobrevienen sin posibilidad de anticipación.
  - La oposición de una comunidad no suele calificarse como imprevisible, por lo que no encaja en la exoneración por fuerza mayor.
  - El tribunal enfatizó la previsibilidad normativa y social de conflictos con comunidades como factor contrario a la excepción.
- Consecuencias prácticas de no calificar la oposición como fuerza mayor (02:08:19)
  - Al no acreditarse fuerza mayor, no procede la devolución de los pagos de vigencia efectuados por la empresa.
  - La decisión implica que quienes mantienen concesiones corren riesgo de pérdida del pago anual aun si encuentran oposición social.
  - La Sala Suprema rechaza la restitución del dinero devengado por mantener la expectativa concesional.
- Diferencia entre derecho de concesión y concesión de explotación que afecta la reclamación (02:10:11)
  - El derecho de concesión inicial otorga expectativa sobre hectáreas, pero no autoriza la extracción de mineral.
  - Si no se ha obtenido la concesión de explotación, la oposición no produce un perjuicio concreto por falta de permiso de extracción.
  - Solo una concesión de explotación denegada o impedida podría dar lugar a un daño más claro susceptible de reclamación o arbitraje.

Riesgos, trámites y la gestión ambiental como condicionante del ejercicio del derecho minero (02:14:07)

Requisito del estudio o instrumento de gestión ambiental y la licencia social (02:14:07)

- Para continuar hacia la explotación es obligatorio presentar un estudio de impacto ambiental o instrumento de gestión ambiental según el tamaño.
- En dicho instrumento, la aceptación o negativa social (licencia social) influye decisivamente en la aprobación.
- La oposición comunitaria puede impedir la aprobación técnica o social del instrumento, afectando la viabilidad del proyecto.

Riesgos asumidos por el titular de la concesión ante la oposición y la imposibilidad de devolución (02:14:30)

- Si la comunidad impide el desarrollo, ello constituye un riesgo inherente asumido al solicitar y mantener la concesión.
- La denegación de aprobación por motivos técnicos no da derecho a exigir la devolución de pagos de vigencia.
- Los pagos por trámite pueden perderse y los pagos de mantenimiento no confieren derechos adicionales que aseguren éxito futuro.

Posibilidad de medidas estatales y el dilema del uso de la fuerza pública (02:16:45)

- Si la actividad ya había comenzado y la comunidad se opone, el titular puede solicitar apoyo estatal, inclusive uso de fuerza pública.
- El uso de la fuerza pública es legalmente posible pero conlleva consecuencias políticas, sociales y reputacionales importantes.
- Alternativa a la fuerza pública es la negociación y acuerdos para dar beneficios, empleo u obras a la comunidad y evitar conflicto.

Arbitrajes, precedentes recientes y lecciones prácticas para titulares mineros (02:20:22)

- Caso UPACAGOL y la vía arbitral por impedimentos a la actividad minera (02:20:22)
  - Ejemplo de empresa que reclamó al Estado por bloqueos y manifestaciones que impidieron el ejercicio de su concesión.
  - El Estado fue considerado responsable en el laudo arbitral reciente, debiendo compensar a la empresa afectada.
  - El caso demuestra que la falta de protección efectiva del Estado puede derivar en responsabilidad internacional o arbitral.
- Estrategias que adoptan las empresas ante oposición y riesgos legales (02:18:55)
  - Las empresas consultan asesoría legal para evaluar solicitar apoyo estatal o iniciar negociaciones con comunidades.
  - En muchos casos la negociación y la inversión social (obras, empleo) logran la convivencia y evitan uso de la fuerza.
  - La decisión entre litigio, arbitraje o negociación depende del momento, costos, imagen corporativa y evaluación de riesgo.
- Conclusiones prácticas y programación de seguimiento de la materia (02:21:42)
  - El precedente de la Suprema y el laudo arbitral de UPACAGOL configuran referencias útiles para futuros litigios y estrategias.
  - Se programó continuar las sesiones para tratar responsabilidad civil y administrativa vinculadas a estos hechos.
  - Se recuerda compartir la grabación de la clase y la continuidad del análisis en próximas reuniones.